השתא כזית וכזית כללא כזית למחר בחוץ מיבעיא א] (לישנא אחרינא כזית למחר בחוץ פרטא כזית כזית ב] מיבעיא) איתמר חצי זית חוץ לזמנו חצי זית חוץ למקומו וחצי זית חוץ לזמנו אמר רבא [א] ויקץ(א) כישן הפיגול ורב המנונא אמר עירוב מחשבות הוי אמר רבא מנא אמינא לה דתנן[ב] [ב] כביצה אוכל ראשון וכביצה אוכל שני שבללן זה בזה ראשון חלקן זה שני וזה שני הא חזר ועירבן ראשון הוי ממאי מדקתני סיפא[ג] [ג] נפל זה בעצמו ג] וזה בעצמו על ככר של תרומה פסלוה נפלו שניהן כאחת עשאוה שניה ורב המנונא אמר ד] התם איכא שיעורא הכא ליכא שיעורא אמר רב המנונא מנא אמינא לה דתנן [ג] [ד] האוכל שנטמא באב הטומאה ושנטמא בולד הטומאה מצטרפין זה עם זה לטמא בקל שבשניהם מאי לאו אע״ג דהדר מלייה דלמא ה] דלא הדר מלייה כי אתא רב דימי אמר חצי זית חוץ למקומו וחצי זית חוץ לזמנו וחצי זית חוץ לזמנו תני בר קפרא פיגול אין ו] חצי זית מועיל במקום כזית כי אתא רבין אמר חצי זית חוץ לזמנו וחצי זית חוץ לזמנו וחצי זית חוץ למקומו תני בר קפרא פיגול אין ו] חצי זית מועיל במקום כזית רב אשי מתני הכי [ה] חצי זית חוץ לזמנו וכזית חציו חוץ ז] למקומו וחציו חוץ לזמנו תני בר קפרא פיגול אין ו] חצי ח] זית מועיל במקום כזית אמר רבי ינאי [ד] [ו] חישב שיאכלוהו כלבים למחר פיגול דכתיב [1] ואת איזבל יאכלו הכלבים בחלק יזרעאל מתקיף לה רבי אמי אלא מעתה [ז] חישב שתאכלהו אש למחר דכתיב [2] תאכלהו אש לא נופח ה״נ דפיגול וכי תימא הכי נמי והתנן לאכול כחצי זית ולהקטיר חצי ט] כזית כשר שאין אכילה והקטרה מצטרפין [ח] אי דאפקה בלשון אכילה ה״נ הכא במאי עסקינן דאפקה בלשון הקטרה דלשון אכילה לחוד ולשון הקטרה לחוד בעי רב אשי [י] חישב לאכול כזית בשני בני אדם מהו בתר מחשבה אזלינן דאיכא יא] שיעורא או בתר אוכלין אזלינן וליכא שיעורא אמר אביי ת״ש לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית כשר שאין אכילה והקטרה מצטרפין

מאי תיבעי לך השתא כזית וכזית הוה לך למידק דהוי כללא מדלא אתניתא אלא כזית כזית לפרטא הא כזית וכזית כללא כזית למחר בחוץ מיבעיא לך. ובעיין איפשיט דבעינן לעיל כזית כזית תנן או כזית וכזית תנן ש״מ דכזית וכזית תנן. ומהכא אמרינן בגמ׳ דהאומר לחבירו בקדושין (דף מו.) ובגמרא דשבועת הפקדון (שבועות לח.) רבי היא דאמר ל״ש כזית כזית ל״ש כזית וכזית פרטא הוי: **לישנא אחרינא** [לא] גרסינן: **ויקץ כישן** (א) **פיגול.** כיון שמלא חצי זית ראשון יב] חצי זית אחרון שהוא מינו ניעור משנתו ומבטולו שנצטרף יג] עם חוץ למקומו לפסול ולא לפגל וחוזר מצטרף עם זה לפגל ובטל לו חצי זית דחוץ למקומו מלהוציא מידי פיגול דאין חצי זית מועיל במקום כזית ולא אמרי׳ כבר נצטרף עם שאצלו לפסול ולא יחזור ויפרד ממנו: **עירוב מחשבות הוי.** מכיון שנצטרף שוב לא ירד יד]: **ראשון.** התערובות הזה תורת ראשון עליו לעשות מגעו שני דהא איכא שיעורא דראשון בגוויה ליתן טומאה: **חלקן זה שני וזה שני.** שהרי בכל אחד חצי שיעור דראשון וחצי שיעור דשני ותנן לקמן בשמעתא טו] ראשון ושני מצטרפין לטמא בקל שבשניהם: **הא חזר ועירבן ראשון.** כדמסיים ואזיל מגופא דמתני׳ אלמא כשחזר ומלא את מינו ניעור מצירוף דשאינו מינו: **נפל זה בעצמו וזה בעצמו.** כשנסתלק הראשון נפל חבירו עליה פסלה טז] ולא טימאה ליעשות שניה שכשנפל האחד לא היה בו כביצה ראשון וכשנפל חבירו כבר נסתלק זה: **נפלו שניהם כאחד.** וה״ה בזה אחר זה אם נפל השני בעוד הראשון עליה שניהם כאחד קרי ליה: **עשאה שניה.** אלמא הדרי ומצטרפי ראשון שבזה ושבזה: **התם איכא שיעורא.** מעיקרא יז] שלם הוא ונחלק הלכך כשחזר ועירבו חזר שמו עליו: **אבל הכא.** מעיקרא חצי זית פגול וחצי זית פסול לא נקרא שם פגול עליו כי אם שם פסול הלכך כי הדר אתי חצי [זית] דזמן לא פקע שם פסול למיחל שם פגול: ה״ג **האוכל** יח] **חצי ביצה שנטמא באב הטומאה וחצי** יט] **ביצה אחרת שנטמא בולד הטומאה מצטרפין זה עם זה לטמא בקל שבשניהם מאי לאו אף על גב דהדר מלייה לא דלא הדר מלייה: לטמא בקל שבשניהם.** אם נגע בתרומה פסלה ולא טמאה דליכא כשיעור מן הראשון. מאי לאו אפי׳ חזר והשלים מאוכל ראשון אחר על זה עד שהיה בו כביצה אוכל ראשון כ] דאינו עושה עוד ראשון הואיל ולא היה בו מעולם שיעור קודם שנתערב עם אוכל שני אלמא כי לא הוי ביה שיעורא מעיקרא אין חוזר וניעור. וא״ת אי (ב) בלא הוי ביה שיעורא מעיקרא היאך קיבל טומאה מאב הטומאה מתחילתו תשובה לדבריך שהאוכל מקבל טומאה בכל שהוא אבל לטמא אחרים צריך כביצה ובריית(א) שלימה בת״כ (ה) כל אשר בתוכה כא] יטמא מכל האוכל מלמד שמטמא כב] בכל שהוא יכול יטמא אחרים בכל שהוא ת״ל אשר יאכל דהיינו כביצה כדילפי׳ בפ״ח דיומא (דף פ.) אוכל הנאכל בבת אחת ושיערו חכמים אין בית הבליעה מחזיק יותר מכביצת תרנגולת: ה״ג בדרב דימי **חצי זית חוץ למקומו וחצי זית חוץ לזמנו וחצי זית חוץ לזמנו תנא בר קפרא כו׳.** דכיון דהוי להו הנך תרי דזמן גבי הדדי מצטרפי ולא אמרינן מכי חשיב אחצי זית דזמן קמא נצטרף עם חצי זית דמקום שקדמו דהא דאמרת כג] (לעיל כט.) יהיה מלמד שמצטרפין (ג) היכא דליכא מינו לצרופי בהדיה: **כי אתא רבין אמר.** לאו הכי תני בר קפרא דכיון שקדמו חצי זית דמקום אתי חצי זית קמא דזמן ואיצטריף כד] ושוב אין חוזר וניעור אלא הכי תנא חצי זית חוץ לזמנו וחצי זית חוץ לזמנו וחצי זית חוץ למקומו פיגול אין חצי זית דמקום מועיל לבטל זמן דהוי כזית: **רב אשי כו׳.** כרבא סבירא ליה דאמר לעיל ויקץ כישן הפיגול ואפילו אפסקיה במחשבת מקום ועדיפא דרב אשי מדרבא דאשמעינן רבותא אע״ג כה] דחשבינהו לזמן ומקום בחד דבורא ונירפן בשפתיו לכזית אחד אפ״ה מצטרף למינו: **יאכלו הכלבים.** אלמא שמיה אכילה: **אלא מעתה חישב.** על הבשר לאכול כו] באש הדיוט למחר: **הכי נמי.** דהוי פיגול: **וכי תימא הכי נמי והא אנן תנן.** דאפי׳ אש גבוה כז] במידי דחזי לה ואורחה לא מצטרפא אם כח] חישבה עם אכילת אדם ואע״ג דאכילה שמה אלמא לא מדמי אכילות להדדי דכל חדא וחדא למילתיה הוא דהויא אכילה: **בתר אוכלין.** שניהם האוכלין את הזית:

ויקץ כישן הפיגול. לא שייך הכא מלא מין את מינו וניעור כט]: **עירוב** מחשבות הוי. ל] שאין הפסול מניח הפיגול ליפרד מעליו: **הא** חזר ועירבן ראשון הוי. תימה מה ענין זה אצל זה דגבי קרבן כשאמר חצי זית חוץ למקומו וחצי זית חוץ לזמנו הרי כבר נפסל הקרבן ואינו חוזר ונעשה פיגול אבל חצי ביצה ראשון וחצי ביצה שני שנתערבו דנעשה שני אין הטעם לפי שנתבטל חצי ביצה הראשון אלא משום דאין לו כח לטמאות בפני עצמו הלכך כשיצטרף עמו חצי ביצה ראשון למה לא יהא ראשון (א): **נפלו שניהם כאחד עשאוה שניה.** למ״ד יש נוגע חוזר לא] ונוגע: **התם איכא שיעורא.** פי׳ בקונט׳ מעיקרא שיעור שלם הוה ונחלק הלכך כשחזר וערבו שמו חזר עליו אבל הכא מעיקרא חצי זית פיגול וחצי זית פסול לא נקרא שם פיגול עליו כי אם שם פסול הלכך כי הדר אתי חצי זית דזמן לא פקע שם פסול למיחל שם פיגול. ולפירוש זה הוה ליה למימר התם הוה ביה שיעורא הכא לא הוה ביה שיעורא ומפרש ר״ת איכא שיעורא שיש מן השני כשיעור לפיכך מניח לו לראשון להפרד מעליו והלך לב] לו להתחבר אצל ראשון אחר הכא ליכא שיעורא מן הפסול ואין מניח לו לפיגול להפרד מעליו: **אמר רב המנונא מנא אמינא לה דתנן האוכל שנטמא באב הטומאה.** שהיה בו כביצה ושנטמא בולד הטומאה שהיה בו כמו כן כביצה, מצטרפין זה עם זה אם יש חצי ביצה מן הראשון וחצי ביצה מן השני מצטרפין לטמא בקל שבשניהם מאי לאו אע״ג דהדר מלייה שלקח מן הראשון ושם עליו אלמא כיון דליכא שיעורא מן השני אין מניח לו לראשון להפרד מעליו לילך לו אצל ראשון חבירו ומשני דלמא דלא הדר מלייה. ואין לדמות זה לטומאה שבטלה חזרה וניעורה דהכא לא בטלה והכא טעמא משום דאין לג] להפרד ממנו לד] ולפי׳ רבינו תם שפירשתי לא צריכא למה שפירש בקונטרס דאוכל מקבל טומאה בכל שהוא והארכתי בפרק המצניע [שבת דף צא. ד״ה אי לענין]: **חישב שיאכלוהו כלבים למחר פיגול.** בסוף כל הפסולין (לקמן דף לו.) אמרינן דחישב שיאכלוהו טמאים לא הוי פיגול וצריך לפרש טעם אמאי גרע מאכילת כלבים (ו): **ואת איזבל יאכלו הכלבים.** לה] הא פשיטא ליה דשייכא ליה גבי בהמה בדבר הראוי לה כדכתיב (ח) תהיה כל תבואתך לו] לאכול אלא מאכילת בשר מייתי ראיה לז]: **דכתיב תאכלהו אש לא נופח.** תימה דלא מייתי קרא דאם האכל יאכל דבשתי אכילות הכתוב מדבר אחת אכילת אדם ואחת אכילת מזבח (לעיל יג.) וכתיב (ויקרא ו) אשר תאכל האש את העולה וי״ל דאש דגבוה פשיטא ליה דשמה אכילה ובכל לח] מקום אין אכילה והקטרה מצטרפין (ט) אבל לט] השתא דאמרת דכל אכילת אש שמה אכילה קשיא ליה אמאי אין מצטרפין: **שאין אכילה והקטרה מצטרפין.** מרישא הוה מצינא למידק דקתני להקטיר דבר שדרכו להקטיר הא דבר שאין דרכו להקטיר לא אלמא אכילת אש לא שמה אכילה:

הא

מסורת הש״ס

א) לישנא דקרא ויקץ כישן ה׳ (תהלים עח סה), ב) טהרות פ״א מ״ה, ג) ג״ז שם מעילה יז:, ד) וע׳ תו׳ מנחות יז ד״ה דלא, ה) שמיני רפ״ט, ו) חולין קכד:, ז) [לקמן לו: ד״ה שיאכלוהו כתבו הטעם ע״ש], ח) ויקרא כה ז, ט) [עיין תו׳ מנחות יז: ד״ה דלא התעוררות רב בסוגיא דהכא]:

הגהות הב״ח

(א) רש״י ד״ה ויקץ כישן הפיגול וכו׳ ומבטולו לצירוף שמצרף וכו׳ וחוזר ומצרף: (ב) ד״ה לטמא וכו׳ וא״ת אי דלא וכו׳ בתוכו: (ג) ד״ה ה״ג וכו׳ מלמד שמצטרפין היינו דוקא היכא:

שינויי נוסחאות

א] בכ״י מחקו וכן ליתא בד״ו רפ״ט וש״מ. אמנם בכתה״י [לבד מכי״ר ב׳] איתא. וכ״ג מרש״י. ועי׳ ל״ק למקיים גירסתינו וכ״מ בק״נ: ב] ס״י וכזית (ש״מ): ג] לעצמו וזה לעצמו (ש״מ, וכ״ה בטהרות): ד] אמר ליתא בד״ו ובכתה״י, וכ׳ דק״ס שהוסיפוהו בטעות מבה״ז: ה] נ״א לא דלא. ותיבת דלמא נמחק (רא״ט). וכ״ה בכי״ל וברש״י, אבל בתוס׳ כלפנינו: ו] ואין (כי״צ): ז] נ״א חוץ לזמנו וחציו חוץ למקומו (דק״ס). וכ׳ ח״נ וקר״א שכ״ה גירסת הרמב״ם עש״ב: ח] כחצי (שמכ״י וצ״ק, וכ״ה במתני׳): ט] כחצי (צ״ק): י] רבא כצ״ל (ש״מ, וכ״ה בכי״צ) ויעב״ץ גורס רב אסי. ועי׳ רש״ש: יא] והא איכא כצ״ל (*ש״מ): יב] הראשון את חצי זית האחרון (כתה״י וש״מ): יג] שנצטרף עם של חוץ (*ש״מ, ועי׳ ב״ח) נ״א ואינו מצטרף (גליון): יד] יעור כצ״ל (*ש״מ): טו] בשמעתין דראשון (כתה״י): טז] פסלוה ולא טימאוה (ש״מ): יז] מעיקרא שיעור שלם (*ש״מ, וכ״ה בתו׳): יח] נ״ל אוכל (כי״ב): יט] וחצי ביצה אחרת נמחק, וצ״ל ושנטמא בולד (כ״ה בכי״ וכן תיקן בש״מ) ולפי״ז לא נתפרש שיעור האוכל שנטמא בולד, ולזה כתב הגליון בש״מ כלומר וכו׳ עיי״ש: כ] ראשון קאמר ואינו נעשה עוד (*ש״מ): כא] בתוכו (רש״ש): כב] שמיטמא (ב״ש) וכן הגיה הב״ח בשבת צא ע״א: כג] דאמרן (*ש״מ): כד] ואיצטריף בהדיה (*ש״מ): כה] דאע״ג דאחשבינהו (*ב״ש): כו] להאכילה כצ״ל (*ש״מ): כז] דגבוה (*ש״מ): כח] עם מחשבת אכילת אדם כצ״ל (*ש״מ): כט] בש״מ נוסף דמחשבות הויין: ל] פר״ת שאין כצ״ל (ש״מ): לא] צ״ל וחוזר (צ״ק): לב] ולילך (ב״ש): לג] דאין מניחו (ש״מ): לד] ממנו כדפיר״ת ולפי׳ שפרשתי (צ״ק): לה] הא דלא מייתי ראיה מקרא דולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול דהא פשיטא ליה דשייכא אכילה גבי בהמה וכו׳ (ש״מ. וכעי״ז בתוס׳ מנחות יז ע״ב): לו] תבואתה כצ״ל (רש״ש): לז] בש״מ נוסף דסד״א דגבי כלבים לאו אכילה היא: לח] ומכל כצ״ל (ש״מ): לט] אבל השתא וכו׳ עי׳ שפ״א שכ׳ דאין לזה מובן ומקומו בד״ה שלאחריו אקושייתם שם עש״ב: מ] ועי׳ תוס׳ לקמן לו ב׳ ד״ה שיאכלוהו: מא] עי׳ בש״כ לעיל אות יט:

שיטה מקובצת

מאי לאו אע״ג דהדר מלייה. פ״ה לפי שיטתו אפי׳ כו׳. אבל קשה לר״ת על הא דפי׳ דאוכלים מקבלים טומאה בכל שהוא מהא דאמרינן באהלות (פי״ג מ״ה) אלו ממעטין בחלון וחשיב פחות מכביצה אוכלין, ואי מקבלין טומאה היאך חוצצין (דקיי״ל) [הא קיי״ל] דכל דבר המקבל טומאה אינו חוצץ בפני הטומאה (ב״ב דף יט:). ולפי׳ [ר״ת] ניחא דלעולם היו בו כשיעור מעיקרא [כ]שנטמא באב הטומאה [עד] שחלקן ועירבן עד חצי ביצה, ומ״מ מייתי שפיר דכי הדר מלייה שלקח חצי ביצה מן הראשון ושם עם [החצי] השני [אינו מצטרף עמו, דכיון] דליכא שיעורא (כיון דהשני) [בשני] אין מניחו לראשון להפרד ממנו ולילך לו אצל הראשון חבירו. ודחי דלא הדר מלייה (לשון הר״פ ז״ל): **כי אתא רב דימי כו׳.** כרב המנונא ס״ל מיהו הכא דהוו הני דדמו גבי אהדדי מצטרפין ולא אמרינן מכי חשיב אחצי זית זמן קמא מצטרף בהדי חצי זית חוץ [למקומו] שקדמו דכתיב יהיה מלמד שמצטרפין (לעיל כט.), (דה״פ) [דה״מ] כי ליכא זמן בהדיה לצרופי. ורבין אמר דלאו להכי תני בר קפרא דגם בענין זה אינו חוזר וניעור (ד)כיון שהפסול נקבע בחצי זית דזמן קמא, אלא להכי תני חצי זית חוץ לזמנו [וחצי זית חוץ לזמנו] וחצי זית חוץ למקומו כו׳ (מהר״פ ז״ל): **חישב שיאכלוהו כלבים כו׳.** וא״ת והלא בפרק כל הפסולים כו׳ [ככתוב בתוד״ה חישב], וי״ל דשאני טמאים שפוסלים קודם אכילה בנגיעה, ואע״פ שיכול חבירו לתוחבו בבית הבליעה שלו, אין דרך אכילה בכך. וריב״א פי׳ דלקמן אינו בא רק לדחות ראייתו של רבא שהביא לרב חסדא אבל דברי רב חסדא לא נדחו, ועוד דשיאכלוהו טמאין אין זה בידו הלכך לא הויא מחשבה והוי כאילו לא אמר כלום אבל אכילת כלבים הויא בידו מ] (מהר״פ ז״ל): **אלא מעתה חישב כו׳.** פ״ה דאף בשל הדיוט היה לו להיות פיגול כו׳, אבל תימה דגבי מזבח נמי אשכחן אכילה דכתיב בפיגול גופיה ואם האכל כו׳ עד מצטרפין [כוונתו לדברי התוד״ה דכתיב כו׳ עד אין אכילה והקטרה מצטרפין], ואפילו כי מפקה להקטרה בלשון אכילה (דהא) [דלא] מקרייא אכילה לפי שאין אכילה לגבוה אלא אכילת אש, אבל השתא כו׳ [אמאי] אין מצטרפין, דהא גם הקטרה לא פקע ממנה שם אכילת אש כמו בהדיוט. ומשני דהיינו [טעמא] לפי שהלשון חלוק דהקטרת אש לא שמיה אכילה (מהר״פ ז״ל): **אי דאפקה בלשון אכילה ה״נ.** גליון, ה״נ דהוי פיגול ומצטרף, הכא במאי עסקינן כלומר מתניתין דקתני דאין אכילה והקטרה מצטרפין איירי כו׳: **רש״י ד״ה ה״ג האוכל כו׳ ושנטמא** מא] **בולד הטומאה.** כלומר וחצי ביצה נגע בולד הטומאה (גליון):

עין משפט נר מצוה

קכה א מיי׳ פרק ט״ז מהלכות פסה״מ הלכה ד:

קכו ב ג מיי׳ פ״ד מהל׳ טומאת אוכלין הלכה יג:

קכז ד מיי׳ שם הלכה יב:

קכח ה מיי׳ פרק ט״ז מהלכות פסה״מ הלכה ד:

קכט ו ז ח מיי׳ פי״ד שם הלכה י והלכה ט ועיין כס״מ:

תורה אור השלם

1. וְאֶת אִיזֶבֶל יֹאכְלוּ הַכְּלָבִים בְּחֵלֶק יִזְרְעֶאל וְאֵין קֹבֵר וַיִּפְתַּח הַדֶּלֶת וַיָּנֹס: מ״ב ט, י
2. כָּל חֹשֶׁךְ טָמוּן לִצְפּוּנָיו תְּאָכְלֵהוּ אֵשׁ לֹא נֻפָּח יֵרַע שָׂרִיד בְּאָהֳלוֹ: איוב כ, כו

מוסף רש״י

האוכל שנטמא באב הטומאה. דהוא ולד הטומאה דהיינו ראשון, והאוכל שנטמא בולד הטומאה, דהוא שני: **מצטרפין זה עם זה לטמא בקל שבשניהם.** דהיינו שני ומצטרפין יחד לעשות שלישי כדרך שהשני עושה, דהוא קל שבשניהן, אבל לא מצטרפין להכי שיעשו שני כמו ראשון שעושה שני, דא״כ היינו חמור שבשניהן (מעילה יז:):

ליקוטים

השייך לעמ׳ זה ד׳ בעמ׳ קודם דלמולים ולערלים לא שחישב בלבו מתחלה שניהם אלא שחישב שיאמר כך וההיא דפגלו במקדש כיון שמתכוין בפירוש לפסלו ולפוגלו חשיב היזק לא בדיבורייהו. בהכניסה לרבקה שתדוש ולא תינק ודוקא בתינק ותדוש פטור מדיני אדם אבל בתדוש לחודיה חייב בדיני אדם וכל זה דומה דוחק. וגם בפירוש הקונטרס בריש מנחות על הא דקאמר מחשבה דמינכרא פסל רחמנא דהיינו דבור והתם נמי משמע הכי דקרי חרבה לשם בלילה מחשבה דמינכרא שניכר שהוא משקר ואם לא היה מדבר במאי מינכרא כיון דאינו מחשב. ודוחק לומר כיון דאם היה מוציא בפיו היה ניכר קרי ליה מחשבה דמינכרא. ויש לתמוה מהא דאמרינן בפרק ב׳ דזבחים גמרא כיצד קירב המתיר אמר רבי יוחנן מנין למחשב בקדשים שהוא לוקה תלמוד לומר לא יחשב וכיון דכתיב בקרא לא יחשב דמשמע מחשבה מהיכא תיתי לך להצריך דיבור. ועוד דרישא דפריך התם רב אשי לרב מארי לאו שאין בו מעשה הוא ואין לוקין עליו אמר ליה רבי יהודה היא וכו׳, ומאי קושיא הא כי האי גוונא חשיב מעשה לרבי יוחנן כיון דאיכא דבור ובדבוריה מתעביד מעשה כדאשכחן בפרק קמא דתמורה דאמר ליה רבי יוחנן לתנא לא תיתני מימר דבדיבוריה עושה מעשה, וכן חסמה בקול חשוב מעשה וטעמא משום דבדיבוריה מתעביד מעשה אבל אם אין צריך דבור אלא מחשבה בלב ניחא (וביתיר אי במחשבה בלא דיבור היכי לקיימי דע שחישב ממאי) במחשבה לבדה מיפסיל בלא דיבור ניחא כיון שלא הוצרך הדיבור אלא לפי שעל ידי כך אנו יודעין שפסלו במחשבה אבל הפסול לא נקבע על ידי דיבור אלא על ידי המחשבה. ומיהו ברוב ספרים בזבחים גרסינן רבי ינאי ומצי למימר דאף על פי שיכול לתרץ דהתם בדיבוריה מתעביד מעשה רוצה להעמיד רבי ינאי אף כריש לקיש דפטר חסמה בקול. והרב רבי חיים היה אומר דלא חשיב בדבורו מתעביד מעשה מה שנפסל במחשבתו דמתחלה כמו כן לא היה ראוי להקריבו לאכול עדיין עד שיקרבו מתירין אף על פי שמתחלה היה עומד ליקרב בבשר גמור ועתה נפסל על ידו ואף על גב דמחשבה דשליחות יד הוי כדבור כדפירשנו מחשבה דקדשים נמי איכא למימר דכדיבור. וגם כן איתא בריש מנחות מחשבה דתרומה מיהא שניטלת במחשבה הוי בלא דיבור כדמוכח בפרק שבועות שתים תנין ולא כמו שמשמע פירוש הקונטרס דפרק בתרא דבכורות דבעי למימר דתרומה נמי בדבורא. עד כאן (שטמ״ק ב״מ דף מא.):